

עין משפט
נר מצוה

ג א מיי פ"ו מהלכות
רוח הלקה יג סמג
עשין עה:
ד ב ג ד ה ו מיי שם
הלכה י:

ה ז מ"י שם הלכה יג
ולפטור ועי' זכ"מ:
ו ח מ"י שם הלכה יד:
ז ט מ"י שם הלכה י:
ח י מ"י שם הלכה יא:
ז ב מ"י שם הלכה יד
ולפטור:

י ל מיי' שם הלכה יג
ועיין צכספ משנה:
ב [מיי' פ"ו מהל' חובל
ומזיק הל"ד ועי' צמ"מ
טוש"ע ח"מ סי' שע"ח
סעיף ג]:

יא ב' מיי' פ"ו מהל' רולח
הלכה טו:

תורה אור השלם

1. וְאֵל כָּל אֶתְנָסָה
 יְמוּתָהּ בְּלֹא אֶתְנָסָה
 עָלֶיהָ וְיָמָת וְהָאֵל אֲרִיב
 לוֹ וְלֹא מִשְׁפַּח רַעְיָתָהּ
 בְּמִדְבַּר הַיָּם כֵּן
 2. וְהִקְרִיתָ לָכֵן עֲלֵיהֶם
 שְׁמֵי מַקְלָט הַתְּהִינֶנָּה לְכֹס
 וְנָסוּ מִפְּנֵי רַעַת מִבֶּה נֶפֶשׁ
 שְׂבָגָהּ: בְּמִדְבַּר יֵאָמַר
 לְבָנִי יִשְׂרָאֵל וְלֹאֲרֵךְ
 וְלִתְּשֵׁב חֲבוּסֵי הַתְּהִינֶנָּה
 שְׁמֵי הַקְּלָט הַתְּהִינֶנָּה
 לְמַקְלָט לְכֹס שְׂמֵהּ לָכֵן
 מִבֶּה נֶפֶשׁ שְׂבָגָהּ:
 בְּמִדְבַּר הַיָּם טו
 3. וְהָיָה דְּהָרִיצָה אֲשֶׁר יֵבֵה
 יָנוּס שְׂמֵהּ וְהָיָה אֲשֶׁר יֵבֵה
 אֶת רַעְיָתוֹ בְּבִלְי עֲלֵיהֶם
 וְהָאֵל שֶׁנָּא לֹא מִמֶּלֶךְ
 שְׁלֹשֶׁם: דְּבִרְסֵי טו
 4. וְאֵם כַּפְתַּע בְּלֵא
 אִיבָהּ תִּרְפֹּא וְהַשְׁלִיךְ
 עָלֶיהָ כָּל כִּלְכִּל
 בְּמִדְבַּר הַיָּם כֵּן
 5. וְאֲשֶׁר לֹא אֶתְנָסָה
 וְהִקְלָטִים אֶתְנָסָה לִדְרוֹ
 וְנִשְׁמַתִּי לָךְ מִקּוֹם אֲשֶׁר
 יִשְׁמַתִּי: שְׂמֹחֵה אֵי טו
 6. וְאֲשֶׁר בָּלֵא אֶת רַעְיָתָהּ
 וְהָיָה חֲבוּס עֲלֵיהֶם וְהָיָה
 יָדוֹ בְּגִרְוֹן לִכְרַת הָעֵץ
 וְנִשְׁלַח בְּהִדְרוֹל מִן הַמֶּלֶךְ
 וּמִקְצָא אֶת רַעְיָתוֹ וְנִשְׁמַתִּי
 הָאֵל יָנוּס אֶל אַחַת
 הָעֵרִים הָאֵלֶּה וְהָיָה טו
 דְּבִרְסֵי טו

רבינו חננאל

[illegible]

שם אף כל שיש ושות' מההמתחתיו ונפלה והרגה מההמאי לאו כי האי גוונא. ופ'חדא לפניו חייב לאחריו (מחזירו ומעלהו מאחריו) בעת שמחזיר הקופיץ מאמשהיא כעין עלייה פטור. שהוא דרך עלייה לאחריו

פשיטא בר קטלא הוא. תימה אימא צמזיד ולא התרו בו וי"ל דהא נמי נפקא לן מצלי דעת דליכא מצלי דעת יתירא עוד וי"ל דהא נמי פשיטא ללא יגלה דעל כרחק קרא בלא מתכוין איירי מדכתיב והוא לא שונא:

אלא פרט לאומר מותר. וקשה

היה עולה בסולם
אינו גולה זה הכלל
ושלא בדרך ירידתו
ה"ב אמר שמואל
וימות עד שיפול
בשגגה פרט למזיד
למתכוין מזיד פשיטא
אמר רבא אימא
אביי אי אומר מורה
שאני אומר האומר
בבלי דעת פרט
בר קטלא הוא אמונה
להרוג את הבהמה והה
את ישראל לנפל והה
בפתח יפרט לקרן
לשונא הדפו ישרחפ
להביא ירידה שהה
צדיה פרט למתכוין
לצד אחר ואשר לא
לזרוק שתיים זרק
רעהו ביער מה יי
ליכנס לשם אף כי
ליכנס לשם בעא
יוחנן היה עולה בב
ההההה ייבאר נב

עליה היא או ירידה
בירידה שהיא צורך
כל שבדרך ירידתו ג
אינו גולה שלא בדר
לאו לאיתווי בה"ג
ירידתו לאיתווי מאי
נמי לאיתווי קצב דר
תנא חדא לפניו חיי
איך לאחריו חייב
בין לפניו בין לאחר
לפניו בין לאחריו
בירידה שלפניו ועלי
שלפניו וירידה שלא
ושל אחריו באן ביו
זכר

שליכה מתחתיו תני חדא חייב ותניא אידך פטור מא
דמר סבר ירידה היא ומר סבר עליה היא לא דכ"ל
בבאן לניקוזין כאן לגלות איבעית אימא הא והא [א]
דאתליע הא דלא אתליע ואיבעית אימא הא והא
הא דמיהדק והא דלא מיהדק: **מתני'** ^(ט) נשמת ו
אומר אינו גולה וחכמים אומרים גולה מן העץ
גולה וחכמים אומרים: אינו גולה: **גמ'** תניא א
וכי נאמר "ונשל הברזל מעצו והלא לא נאמר אל
עץ למטה ונאמר עץ למעלה מה עץ האמור למט
אף עץ האמור למטה מן העץ המתבקע אמר רב
ושניהם מקרא אחד דרשו ונשל הברזל מן העץ רבי סב
בכתיב ורבנן סברי יש אם למקרא ונשל קרינן ורבי יש

העץ למטה: ונשל הברזל מן העץ: ונחמר עץ למענה: לברות העץ: יס
לפי המקרא כשאתה קורא ונשל אתה מוסיף הברה של אל"ף או ש
הברזל מן העץ המתבקע ומלא את רעהו. ורבנן סברי יס

[illegible]

ב הוצא בחידושי הרשב"א ובשיטה מקובלת שם: (ב) וכן נראה מפסק הרמב"ם הל' רוצח פ"ו ה"א כג
אשר אחריו הלך הרמב"ם ספ"ו מהל' רוצח מדויק ל

אלו הן הגולין פרק שני מכות

סִימָן וְלֹא גִרְסִינִי אֵלֶּה: **בְּזֹמֶר מוֹסֵר.** סִבּוֹר
רָעַל וְחֹו מוֹיֵד שֶׁלֹּו: **אֲנוֹס הוּא.** וְהִיָּךְ הוּא
פֶּרֶט לִקְרֹן וְזִיט. שֶׁלֹּוּן פֶּתַע הוּא בְּסִמְכוֹן
יִצְטַק לִקְרֹן וְזִיט אִם הִיָּה זֶה יוֹאֵל מִמִּבְּזֹו זֶה
וְנִכְסָם לֹזֶה לִפְנוֹת לִימִין אֹו לִשְׂמֹאל
וּסְכִינֹו בִּידֹו וְזֶה בֶּא כֹהֲגוֹ: **בְּדִקְוֹן**
וְזִיט יִצְטַק רָעִבֹו וְנִכְסָם: **שְׂדִחָפוּ** **שְׂדִחָפוּ**
בְּנוֹפוּ. בִּלָּא מִתְכִּיּוֹן: **לִהְיֵא יִרִידֵה**
שְׂהִיָּא לֹורֵךְ עֵלֶיָּה. כְּגוֹן הִרְוֹהָ
לְהֵרִים יִדֹו בִּכְח וְגִרְחַן בִּידֹו וּמִשְׁפִּיל
תַּחְלֵה אֶת גּוֹפוֹ וְשׁוּמֵה לִפְנֵי כִּדִּי
לְהֵרִים בִּכְח וְיִהְיֶהשְׁפֹלְתוֹ הִרֵב לֵאלֹו
תִּימָא הוּאֵל וְלֹורֵךְ עֵלֶיָּה הִיא פֶּטוֹר
מִגְלוֹת דֵּהָא כְּתִיב וּפִסַּל: **בִּלָּא לְדִי.**
לִשׁוֹן יִצְדוֹר. שֶׁלֹּא תִתְכּוֹן לִלְדֵּל לִלְדֵּל
שֶׁנִּי וְאִשָּׁר לֹא לְדֵב שֶׁלֹּא תִתְכּוֹן

לזרוק בצדו ובסמוך לו אלא למקום
שזרק אבל לא היה יודע שיש שם
אדם: פרט לתפוצין לזרוק שהם
וזרק ארבע. **א** וכן לזרוק ארבע חזק
שמונה: **אף כל יש לו רשות לגנוב**
כו'. יראה חצר של צבל בעית:
עליה היא היא אם יירדה היא. **ב** זמר
דידיה אזלינן והוא היה עסוק בצליה
או זמר שליבה אזלינן והעולה עליה
היה דוחקה ומשפילה כלפי מטה:
כבר נגעם כו'. הרי נגעם כאן
ביירדה שהיא זורק עליה והא רציני
לה לעיל לחצויא: **לפניו חיוב.** הרג
שלפני חיוב: **ה"כ** כאן צריכה שלפניו
ועליה שלאחריו כאן צריכה שלפניו
ויירדה שלאחריו כאן ביירדה שלפניו
ושל אחריה כאן צעליה שלפניו
ולאחריו. כל דרך עליה פטור וכל

לפניו חייב לאחריו פטור זירידה
שלפניו ועליה של לאחריו חייב
זרועו כדי להרים ככה והרים (ה) מכה
לפניו בהשפלתו חייב הרג בעליו
לאחריו פטור. והא דמניא לאחריו
חייב לפניו פטור בעליה שלפניו
זירידה שלאחריו כגון המרים ידו
ככה עד שהשפילו דרך אחוריו ממעל
לכתפיו וחזר והגדיסן להכות לפניו
הרג בהשפלתו דרך אחוריו חייב
הרג בהגבתו פטור. והא דמניא בין
לפניו ובין לאחריו חייב זירידה שלפניו
או שלאחריו. והא דמניא בין לפניו
בין לאחריו פטור בעליה שלפניו
ושל אחרי: (ימא כמנא). הך בעיא
דדבי אבהו: לנוקין. חייב אם לא

הרבו חנה הזיקו חייב לדנוקין נח
שני לן בין שוגג למזיד בין ירידה
לעליה כדאמרין צ"ק (דף כו:) פלע
תחת פלע' לחייב על השוגג כמזיד
ואומם כרלו': **הא דאליה** חייב שני
שליש השלמיה כשדורסין עליה
ונכפפת היא למטה וירידה היא ואם
לא התלעיה אין כאן ירידה: **הא**
דמדוק. אם היטה השליש מלא
הנקב שהיה תחובה זו ואחחה יפה
יפה אין כאן דרך ירידה ופטור. לא
מהדק ירידה יש כאן וחייב:
בתנאי' מן העץ המסתקע. יא
קיסם וינית למרחוק והרג: **גמ' נאמר**
ה כתב של תיבה למשה אלו כריכין לדורשה ולא
פי' המסורת ויטל כתיב ופירושו יטל שהטיל
לשון פעל הברזל עצמו נטל מעל עול:

[illegible]

איתא ב"י דמר רב הונא: (ד) אפשר דט"ס הוא והג' צריך להנקד צ"ל
אנשמת הברזל קאי:

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

למִתְכוּוִּין. ע"י לִקְמֵן דָּף ט'
ע"צ וְצִתּוֹס' סָס ד"ה ור"י:
שֵׁם מֵה יַעַר רִשּׁוֹת. ע"י
לִקְמֵן דָּף ח' ע"א:

הגהות הב"ח

(ח) רש"י ד"ה ה"ג כן
והריס בכה הרג
לפניו נהשפלתו חייב:
(ג) תום' ד"ה אלף וכו'
יקשה ומ"ש דגבי וכו'
מחייבין כדאיתא פרק כלל
הגדול: (ב) ד"ה ואשר וכו'
מפשיט' דממעט: (ד) ד"ה
ממטה השליש מתחתיו
ויגפלה והרגמו השליש
נפל האדם
והרגו אלס פטור:

הגהות הגר"א

ג'צ גירסת הרמב"ם למוקד
ומתוך בגירסתו קושי
התוס' (ועמ"ש רבי
בב"מ סי' שע"ח ס"ק
י"א):

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] רש"י ד"ה פרט וכו'
יבין לזרוק ארבע זורק
שמונה. כ"ב ז"ל חרק
סתים וכו"ה כנסהדין דף
עז: בלשון המוס' ד"ה
סתם. [בגמ' דכ"ק כ"ו ב'
מבואר כמ"ש רש"י כאן
ואצל:]

מוסף רש"י

יש אם למסורת. כמה
שכתב משה ומר בספר
תורה לישראל, היא האם
העיקר ולא כמו שהוא
נקרא (סוכה א:). יש אם
למקרא. בת קרייזל זלניץ
היא עיקר (סנהדרין ד:).

בינו חננאל (המשן)

מקצבם והכה בין ממעלה
בין מלמטה גולה. ואחרי
דברם בר רב הואנ (2) וסתי
שניה מקצב והכה לפניו
מלמטה גולה. למעלה אינו
למעלה גולה. לאחריו למעלה
גולה. ואחרי גולה אינו גולה.
למטה רחנ"י בין לפניו
בין לאחריו חייב בידיה
נכר פירשנו. והוא דביע
נכר פירשנו ואע"י דעלייה הוא
ראתעל דביען דאתעל ולא
כיון דלא מיהדק לא אחי
ממזר גולה הדאי קרוב
(7) כתיב כלומר ונשל
ועץ וזלחה והרגו. ואי
בתחלת סנהדרין כי רבי

ו"ע: (ה) לפי פירוש זה